PROYECTO DE DECRETO

Decreto de conclusión del tercer tramo de migración al Ingreso Universal Único

Declara concluido el tercer tramo de migración al IUU (pensiones no contributivas por discapacidad al módulo de discapacidad y PUAM al módulo de mayores sin aportes), con la liquidación unificada en ANSES; con ello rigen las derogaciones de la ley del IUU, y el decreto deroga o adecúa las normas reglamentarias de esos programas, conservando la compatibilidad con el empleo hasta dos SMVM.

Propuesta 72: Un solo ingreso en lugar de todos los planes
Cuándo: Fase II · al cierre del tercer tramo, antes del 10/12/2029 («Ley del Ingreso Universal Único», art. 15 inc. c)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU. Lo que tiene rango de ley (arts. 13 a 19 de la Ley 27.260; art. 9 de la Ley 13.478 y Ley 27.793) lo resuelve la ley del IUU («Ley del Ingreso Universal Único», art. 16 inc. c); el art. 9 de la Ley 13.478 no se deroga.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Ingreso Universal Único, las Leyes N° 13.478, N° 22.431, N° 27.260 y N° 27.793, los Decretos N° 432/1997, N° 894/2016 y N° 84/2026, el Decreto N° [●] reglamentario de la Ley N° [●], la Resolución N° 1/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 de la Ley N° [●] dispuso que la migración al Ingreso Universal Único se realice en tres tramos y que el Poder Ejecutivo nacional declare por decreto la conclusión de cada uno, y que el tercer tramo comprende las pensiones no contributivas por discapacidad y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, con su liquidación unificada en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Que el artículo 16, inciso c), de esa ley deroga, a partir de la fecha en que se declare concluido el tercer tramo, los artículos 13 a 19 de la Ley N° 27.260, y dispone que las pensiones por discapacidad del artículo 9° de la Ley N° 13.478 se liquiden como módulo de discapacidad del Ingreso Universal Único.

Que el artículo 9° de la Ley N° 13.478, según el texto de la Ley N° 27.793, contiene hoy la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y la pensión a la vejez, por lo que no se deroga, y que el otorgamiento de la pensión por discapacidad continúa rigiéndose por esas normas, conforme el artículo 6° de la Ley N° [●].

Que el artículo 6° de la Ley N° [●] conserva como piso la compatibilidad de la pensión con el empleo registrado hasta dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles, y prohíbe a toda norma reglamentaria establecer una regla menos favorable.

Que la ANSES ya liquida y paga la pensión por discapacidad conforme el artículo 5° del Anexo II del Decreto N° 84/2026, por lo que la unificación consiste en integrarla al padrón y a la liquidación únicos del Ingreso Universal Único.

Que la Resolución N° 1/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad estableció las normas operativas para la conversión de oficio de las pensiones no contributivas anteriores a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Que la ANSES certificó, mediante el informe que obra en las actuaciones, que la totalidad de las personas titulares de ambos programas fue migrada de oficio al módulo que corresponde, con liquidación del complemento de no pérdida cuando correspondía y sin interrupción de pagos.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 15 de la Ley N° [●].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Conclusión del tercer tramo. Declárase concluido el tercer tramo de migración al Ingreso Universal Único previsto en el artículo 15, inciso c), de la Ley N° [●], a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación del presente.

ARTÍCULO 2°.- Certificación. Apruébase el informe de certificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la migración del tercer tramo, que obra en las actuaciones del Visto. La ANSES lo publica en su sitio oficial, con la cantidad de titulares migrados por programa de origen, la cantidad de complementos de no pérdida liquidados y los reclamos en trámite, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 3°.- Efectos legales. A partir de la fecha del artículo 1° rigen las disposiciones del artículo 16, inciso c), de la Ley N° [●]. Las referencias a la Pensión Universal para el Adulto Mayor contenidas en normas de cualquier rango se entienden hechas al módulo de mayores sin aportes, y las referencias a la liquidación y al pago de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, al módulo de discapacidad del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 4°.- Decreto N° 432/1997. Derógase, a partir de la fecha del artículo 1°, el Decreto N° 432/1997 en lo relativo a las pensiones por invalidez o por discapacidad. Sus disposiciones sobre la pensión a la vejez del artículo 9° de la Ley N° 13.478 mantienen su vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Decreto N° 84/2026. Las disposiciones del Anexo II del Decreto N° 84/2026 sobre la liquidación y el pago de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, incluido su artículo 5°, se entienden referidas al módulo de discapacidad del Ingreso Universal Único y se aplican en lo que no se opongan a la Ley N° [●] y a su reglamentación. Las demás disposiciones de ese decreto sobre requisitos y otorgamiento mantienen su vigencia.

ARTÍCULO 6°.- Resolución SND N° 1/2026. Déjase sin efecto, a partir de la fecha del artículo 1°, la Resolución N° 1/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. Las conversiones de oficio que a esa fecha estuvieran en trámite se concluyen conforme los criterios de esa resolución, y las pensiones resultantes se liquidan como módulo de discapacidad.

ARTÍCULO 7°.- Compatibilidad con el empleo registrado. La percepción del módulo de discapacidad es compatible con el trabajo registrado conforme el artículo 6° de la Ley N° [●]. Las normas operativas que dicten la ANSES y el organismo nacional competente en materia de discapacidad no pueden establecer una regla menos favorable.

ARTÍCULO 8°.- Distribución de funciones. El organismo nacional competente en materia de discapacidad conserva el otorgamiento de la pensión, la certificación de la discapacidad y el control de los requisitos, y comunica a la ANSES cada alta, suspensión o baja dentro de los diez (10) días de resuelta. La ANSES liquida y paga el módulo en el padrón único del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 9°.- Normas reglamentarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Los artículos 13 y 14 del Decreto N° 894/2016, reglamentarios del Título III del Libro I de la Ley N° 27.260, y las demás normas reglamentarias de ese Título quedan sin efecto a partir de la fecha del artículo 1°, en virtud de la derogación dispuesta por el artículo 16, inciso c), de la Ley N° [●]. La ANSES deja sin efecto o adecúa sus resoluciones sobre esa prestación dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 10°.- Traspaso de información. El organismo nacional competente en materia de discapacidad transfiere a la ANSES, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, la información y los registros necesarios para la liquidación del módulo de discapacidad y la atención de reclamos, con resguardo de los datos personales y de los datos de salud conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 11°.- Reasignación de créditos. El Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades que le confiere la normativa presupuestaria vigente, reasigna al programa presupuestario del Ingreso Universal Único los créditos de las pensiones no contributivas por discapacidad y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conforme el artículo 22, incisos a) y b), de la Ley N° [●]. Los créditos del módulo de mayores sin aportes se registran en forma separada de los del sistema contributivo.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación a las personas titulares. La ANSES comunica a cada persona titular, en su recibo de pago y por los medios de contacto registrados, la conclusión de la migración, el módulo que percibe y, en su caso, el complemento de no pérdida.

ARTÍCULO 13°.- Informe final de la migración. La ANSES publica dentro de los sesenta (60) días de la fecha del artículo 1° un informe sobre el tercer tramo y sobre la migración completa, con la evolución de la cobertura por módulo, los montos, los complementos de no pérdida y los reclamos, y lo remite a la Auditoría General de la Nación y al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app